

行为人通过互联网同时与多名赌客  
单线联系并组织支配赌博活动的行为  
属于刑法意义上的“开设赌场”

——孙某某开设赌场案

**【案件基本信息】**

1. 裁判文书字号

云南省昆明市西山区人民法院(2024)云0112刑初388号刑事判决书

2. 案由：开设赌场罪

**【基本案情】**

2022年11月20日至12月18日“世界杯”足球比赛期间，被告人孙某某在其家中，为谋取利益，以球赛的输赢结果、进球数量等因素为基础自行制定

竞猜方式、投注赔率及赌资支付手段等赌博规则后，其或自行邀约他人参与赌博，或对赌客主动联系其意欲投注参赌的行为予以接纳，还放任赌客邀约其余人员添加其通讯软件社交账号参与赌博投注。其间，被告人孙某某自行“坐庄”，利用其手机中通讯软件具备的个人私聊功能分别与各名赌客单线联络，发送赌博规则，赔率等涉赌信息，并在每场球赛开赛前通过私聊功能同时接受多名赌客的投注与之对赌，并利用该软件具备的个人转账功能接受和流转赌资。经鉴定，自2022年11月20日至12月18日，被告人孙某某共计收到18名赌客赌资人民币564116元，支付赌客资金人民币443818元，获利人民币120298元。案发后，被告人孙某某已退缴其全部违法所得。

### 【案件焦点】

被告人孙某某的上述行为是否应解释为“开设赌场”。

### 【法院裁判要旨】

云南省昆明市西山区人民法院经审理认为：被告人孙某某无视国家法律，以营利为目的，设定赌博规则并组织多人进行赌博活动，其赌资数额累计达人民币564116元、违法所得累计达人民币120298元，其行为符合开设赌场罪的构成要件，已构成开设赌场罪且系情节严重。鉴于被告人孙某某有坦白、认罪认罚、已退缴全部违法所得等量刑情节，查证属实，云南省昆明市西山区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；

二、扣押在案的作案工具手机2部，予以没收并依法处置；

三、扣押在案的违法所得人民币120298元，予以没收并上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

**【法官后语】****一、互联网环境下准确确定涉赌违法活动性质的新问题**

随着互联网及移动支付技术的快捷发展，违法犯罪分子利用互联网组织开展赌博活动的手段和具体赌博方式不断更新迭代。这一现实情况对司法机关正确区分《中华人民共和国刑法》所规定的开设赌场行为、聚众赌博行为和不构成犯罪的一般生活娱乐行为，准确适用相应规范性法律文件，把握罪与非罪，此罪与彼罪之间的界限提出了新挑战。

**二、“组织赌博活动”是认定开设赌场行为的首要 and 前提要素**

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《赌博案件解释》)第二条规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定的“开设赌场”。在此基础上，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《网赌案件意见》)第一条规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：

(1)建立赌博网站并接受投注的；(2)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；(3)为赌博网站担任代理并接受投注的；(4)参与赌博网站利润分成的。

上述规范性法律文件对网络开设赌场行为的基本行为模式界定为“建立赌博网站”。但应当注意到，《网赌案件意见》第一条在列举具体的行为情形之前，首先规定了“利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动”作为互联网开设赌场行为的基本含义及特征，而其中“组织赌博活动”则是上述规范中明文规定的要件。同时，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的解释》在规 定利用赌博机开设赌场行为的定罪处罚标准时，亦使

用了“设置赌博机组织赌博活动”的规范表述。上述条文共性地反映出，“组织赌博活动”是界定刑法

上开设赌场行为的基础性和决定性要素，实施开设赌场行为在逻辑上必然要求行为人以邀约、纠集等手段，客观上使得多名人员参加具有赌博性质的活动，故而“组织性”是开设赌场行为的基本与实质属性。

三、社会危害性标准下行为人对所组织的赌博活动中关键要素的支配性以及基于此形成的区别地位、相关赌博活动的开放与可传播属性是区分聚众赌博和开设赌场行为的关键要素

以此为基础，鉴于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款亦将以“营利为目的，聚众赌博”的行为以赌博罪定罪处罚，《赌博案件解释》第一条在具体界定“聚众赌博”行为构成犯罪的标准时亦采用了“组织赌博”的基本表述模式。且现行《中华人民共和国刑法》在入罪标准及法定刑档方面的规范设置均表明，《中华人民共和国刑法》对开设赌场罪相较于赌博罪处罚更严。此种规定表明，对开设赌场罪意义上的“组织赌博活动”应相较于赌博罪意义上的“组织赌博”具有更严重的社会危害性和主观可责性。结合生活常理深入剖析赌博行为的基本环节与流程可知，发布和流传赌博信息、制定赌博基本规则、设定具体实施赌博行为的时空条件、收取和流转赌资是赌博行为中一系列关键和不可或缺的要素，直接决定了赌博行为的基本内容与样态。在开设赌场行为的实施过程中，行为人不仅通过聚集，纠集赌客的方式组织他人赌博，还得以通过对上述要素进行决定和控制的方式对赌博活动整体上实现支配，使得自身作为赌场“庄家”与单纯的赌博一般召集者，参与者区别开来，形成一方制定和执行赌博规则处于优势，而一方几乎仅系单纯服从赌博规则的不平等格局。此种格局下，开设赌场行为人完全具有通过利用其对赌博活动的控制及规则的决定权，通过诱使、迫使等手段让参赌人员在赌博泥潭中日益深陷的可能性，也完全能够利用此种支配地位形成对自身有利的规则并大肆谋取非法利益，造成相较于聚众赌博行为更大的社会危害。

同时，开设赌场行为还在一定时空条件内形成相对稳定的赌博架构，并足以吸引不特定多数人前来参赌或足以导致涉赌信息被更为广泛，大量地传播。基于上述特点，开设赌场行为在客观上相较于一般聚众赌博或以行为人赌博为

业的行为，行为人对于赌博活动的参与，特别是控制程度更深，更容易引起众多，持续的赌博行为，在更广泛的范围内传播赌博不良风气，煽动赌博恶习，侵蚀腐朽社会公民本应通过合法劳动致富这一正常经济生活观念，更严重地扰乱公共秩序并更可能引发违法犯罪活动或社会次生问题。行为人主观上对其开设赌场行为所具有的上述高于一般纠集人员赌博行为的社会危害性亦持追求或放任的故意心态。故而，正是以上要素使得开设赌场行为同聚众赌博行为在内涵、社会危害性程度及对应地应受制裁的程度上存在决定性的区别。但应当注意到，开设赌场并非必然系由多数人实施的共同犯罪，单一行为人亦足以通过设置赌博机等线下手段或借助信息网络的线上手段实现对赌博活动的有效组织及支配。

四、互联网环境下，基于利用信息网络开设赌场行为的上述核心特征和社会危害性，认定通过互联网开设的具体手段不应限于建立网站、设立群组、房间等形式

前述《赌博案件解释》和《网赌案件意见》分别施行于2005年、2010年，相关规定虽在一定程度上规制从线下场所转移至信息网络领域的组织赌博行为，但限于相关网信技术的发展水平和普及程度，当前通过即时通讯平台私聊和技术转账功能等组织赌博的新型手段在相关规范性法律文件制发的当时确实难以被制定者充分预见并规制。但此类行为对开设赌场罪所保护的正常、稳定社会秩序以及良好社会风气的扰乱破坏程度完全可能等同于，甚至高于所明确列举的以赌博网站为手段的设置赌场行为，行为人未建立网站或群组，而是采用单线多头私聊和个人转账的方式组织，支配赌博活动的行为相较于前者一定程度上反而更具隐蔽性，相关监管部门和互联网平台运营商进行监控查处的难度也更大。同时，规范性法律文件对于线下开设赌场行为的具体物理场所的形式也未加以明确限制。故，这一扩大解释也未超过刑法中“开设赌场”的基本犯罪构成含义及上述规范性法律文件中“组织赌博活动”的应有之义。

回归到本案中，被告人孙某某系为谋取利益，自行制定了具体的赌博竞猜规则，自行选定并系在“世界杯”球赛期间及每一场比赛开赛前这一相对确定

的时间点，通过即时通讯软件能够同时接受多名赌客投注，稳定有规律地